

略式手続に関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。
2. 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
3. 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
4. 地方裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。
5. 略式命令の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。

No153

H25-40

略式手続

正解

4

正答率

47%

1 正しい

465 条 1 項。略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から 14 日以内に正式裁判を請求することができる。被疑者には略式命令を受ける前に通常の規定に従い審判を受ける権利があることが告知されているが（461 条の 2）、本条は略式命令の告知後も、通常の規定に従う審判を受ける権利を保障している。なお、正式裁判の申立ては略式命令の内容に不服がある場合のほか、被告人が死亡していること、被告人の氏名が冒用されたこと、被告人に累犯前科を含む多数の同種前科があること（最決平 16.2.16）などが判明した場合になされる。

2 正しい

461 条の 2 第 1 項。検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。その趣旨は、説明・告知等を通じ被疑者の権利を保障しようとするところにある。なお、本条による説明・告知等の主体は検察官に限られているが、略式命令をする検察官に限られない。説明・告知の内容は、通常の公判手続の概略、略式手続では裁判官が検察官提出の証拠により書面で判断し略式命令を発すること、刑は 100 万円以下の罰金又は科料に限られること、略式命令の内容に不服があれば正式裁判の申立てができることなどであり、被疑者に対し通常の公判手続によって裁判を受ける権利があることを説明・告知する必要があると解されている。

3 正しい

461 条の 2 第 2 項。被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。その趣旨は、略式手続によることに異議がないかどうかを確かめさせること、異議がない場合にはそれを書面により明確にすることにより、被疑者の権利を保障しようとするところにある。なお、本条による書面は略式手続の説明・告知の手続がとられたこと明らかにする書面（規則 288 条）とともに、略式命令請求書に添付しなければならない（462 条 2 項）。

4 誤っている

461 条。簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100 万円以下の罰金又は科料を科することができる。略式命令は、検察官の請求により、簡易裁判所が、係属する事件について公判を開かずに行う裁判である。略式命令を発することができるのは、当該事件について、土地管轄及び事物管轄を有する簡易裁判所であり、地方裁判所等には略式命令を発する権限はない。なお、略式命令により科すことができる刑は、100 万円以下の罰金又は科料であり、この刑の範囲内で刑の執行猶予、没収及びその他付随の処分をすることができる。

5 正しい

345 条、461 条。無罪、免訴、刑の免除、刑の執行猶予、公訴棄却（338 条 4 号による場合を除く。）、罰金、又は科料の裁判の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。345 条は、上記の裁判の告知があった場合、被告人の逃亡のおそれの程度が減少し、身柄拘束の必要性も少なくなるので、その裁判の確定を待たないで勾留状の効力が失われることを定めたものである。略式命令は 100 万円以下の罰金又は科料を科する裁判であるから（461 条）、「罰金又は科料の裁判」（345 条）に該当し、その告知によって、当然に勾留状は失効する。